

1502642-42.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... penal de ambos os réus pelo tráfico que lhes é imputado, em que pese a argumentação tecida pelas partes. A posse da droga trazida por Luciane é incontroversa. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que os réus foram surpreendidos em local de tráfico, em situação típica de mercancia, no exato momento em que negociavam droga com terceira pessoa, cabendo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502642-42.2021.8.26.0548 controle:2021/000900

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2226886/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 19747316 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 5202/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2226886 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 5202/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2226886/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO PATEZ BRUNO e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 29 "caput" do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

SÉRGIO PATEZ BRUNO, RG nº 42.845.307/SP e LUCIANE GUERREIRO TRALDI, RG nº 33.292.909/SP, foram processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do CP, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 02/04. Aos 21.08.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 85/87). Inicialmente os acusados foram notificados da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 139, 142 e 152). A denúncia foi recebida aos 02.12.21, sendo os acusados citados aos 21.01.22 e 28.01.22 (fls. 153/154, 186 e 188). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foram os acusados interrogados. Encerrada a instrução e realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela absolvição dos acusados por insuficiência de provas, no que foi acompanhado pela defesa. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína (fls. 05/17, 19/21 e 117/119). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, após permanecerem em sugestivo silêncio na Delegacia, em juízo os réus negaram o tráfico, apresentando uma versão segundo a qual Sérgio iria fazer um programa com Luciane, que é usuária compulsiva e portava as trinta e três porções de crack para consumo próprio. O dinheiro apreendido com ele seria proveniente da venda de balas e água no farol, enquanto aquele encontrado com Luciane seria fruto dos programas que fazia. Os policiais militares hoje ouvidos relataram tê-los abordado em local de tráfico, após denúncia de um transeunte de que um casal, cujas características forneceu, estaria vendendo drogas escancaradamente no terminal central. Foram averiguar e chegaram no exato instante em que a acusada Luciane vendia droga a um terceiro, que entregou dinheiro para o corréu Sérgio. Ao vislumbrarem a abordagem, ambos tentaram fugir, mas foram abordados. Com ela foi encontrada uma sacola contendo as trinta e três porções de crack e uma certa quantia em dinheiro. Com Sérgio havia cerca de cento e cinquenta reais em dinheiro. Indagados a respeito, ambos confessaram informalmente o tráfico. E não há por que negar crédito às palavras dos policiais militares, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente os acusados, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreatamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante" (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – m.v. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). Eis as provas e elas permitem concluir pela responsabilidade penal de ambos os réus pelo tráfico que lhes é imputado, em que pese a argumentação tecida pelas partes. A posse da droga trazida por Luciane é incontroversa. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que os réus foram surpreendidos em local de tráfico, em situação típica de mercancia, no exato momento em que negociavam droga com terceira pessoa, cabendo a Luciane entregar o entorpecente ao usuário, que efetuou o pagamento para o corréu Sérgio. Com Luciane havia 33 porções de crack, prontas para venda, volume que normalmente não é encontrado com o mero usuário, ao passo que ambos portavam dinheiro. Note-se que a abordagem não ocorreu por acaso, mas sim porque os policiais receberam denúncia que lhes fornecia as características físicas e vestes do casal que estaria traficando às escancaras naquele local, o que lhes permitiu

diligenciar e surpreende-los em plena atividade. A divisão de tarefas existente entre eles também é nítida, cabendo a Luciane ficar com a droga e manter contato com o usuário, enquanto Sérgio se encarregava de receber o pagamento da venda do entorpecente. Tanto é assim que com Sérgio foi localizada a maior parte do dinheiro, tudo a reforçar a conclusão de que ambos estavam traficando como meio de subsistência, até porque nenhum deles comprovou o exercício de alguma ocupação lícita. A eventual condição de usuário dos acusados não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena dos acusados. SÉRGIO - A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o acusado é reincidente (fls. 63/64 - proc. 0004937-69). Acréscimo de 1/6, resultando na pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Pena - Não aplicação do § 4º do artigo 33 caput, da Lei 11.343/06 - Réu reincidente - Sentença mantida - Recurso do réu improvido". (TJ/SP - Apel. Crim. nº 0051267-4). D) Apelar em liberdade: o réu é reincidente, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. Realmente: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime hediondo, que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). A propósito: "É entendimento pacificado desta Câmara que o regime fechado é o que se mostra adequado de acordo com a determinação constante no artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, que regula os crimes hediondos, hipótese equiparada ao caso concreto. Aliás, a modalidade é, na verdade, a única compatível com a gravidade do delito praticado e está em sintonia com o rigor com que o legislador tratou o traficante, negando-lhe benefícios outros que normalmente concede a infratores de normas diversas. A respeito, tem-se que: "O regime prisional inicial fechado é obrigatório aos condenados pelo crime de tráfico de drogas cometido após a publicação da Lei nº. 11.464/2007, que deu nova redação ao § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90" (STJ, HC 207414, Relatora Ministra LAURITA VAZ, julgado 04-10-2011)" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1500734-52.2018.8.26.0548 - 6ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 14.11.19 - Rel. Des. Marcos Correa). LUCIANE - A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. C) Causas de aumento e diminuição de pena: em se tratando de ré tecnicamente primária, de bons antecedentes, não havendo notícia de que se dedique a atividades ilícitas ou integre alguma organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim sendo, presentes os requisitos legais, e considerando a quantidade de droga apreendida, reduzo a pena em 2/3, resultando na reprimenda de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. Eventual substituição da pena mostra-se inviável pois, conforme já

decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Outrossim, cumpre registrar que, ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho o entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão. Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República

e nem na Lei nº 8.072/90 - dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502363-27.2019.8.26.0548 - 4ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 07.07.20 - Rel. Des. Edison Brandão). O próprio artigo 44, inciso III, do CP, quando dispõe sobre a pena restritiva de direitos, estabelece que a medida deverá ser aplicada desde que "... os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente...". No caso, em se tratando de crime hediondo, evidentemente que a substituição não se mostra adequada para a prevenção e repressão do delito. D) Apelar em liberdade: a ré tem direito a tanto em face do regime de pena que lhe será imposto. E) Regime de cumprimento de pena: aberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, dadas as singularíssimas circunstâncias do caso, em que a ré é primária e a quantidade de droga apreendida não é expressiva. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 900/21 e: A) CONDENO O RÉU SÉRGIO PATEZ BRUNO, RG nº 42.845.307/SP, a cumprir 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal. B) CONDENO A RÉ LUCIANE GUERREIRO TRALDI, RG nº 33.292.909/SP, a cumprir 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar 166 dias-multa, unidade igual a 1/ 30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal. Recomende-se o acusado Sérgio na prisão em que se encontra. Expeça-se alvará de soltura clausulado com relação a acusada Luciane. Transitada em julgado, tornem conclusos para designação de audiência de advertência no tocante a corré Luciane. No mais, decreto a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada. Custas pelos acusados no valor de 100 UFESPs, cada um, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 15 de fevereiro de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA